

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3778/2533

นาย สังวาลย์ ประกอบ
นาย สุรทิน แพ ทอง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189, มาตรา 241

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 249

จำเลยให้การเพียงว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ส่วนข้อที่ว่าโจทก์ผิดสัญญาอย่างใดมิได้กล่าวไว้ ดังนั้นคำให้การของจำเลยมีแต่ปฏิเสธลอย ๆ ไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ไม่มีประเด็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทหรือไม่แม้ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นข้อนี้ไว้และศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ต้องห้ามฎีกา โจทก์เข้ายึดถือครอบครองที่พิพาทในระหว่างระยะเวลาแห่งการเช่า โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทกับ ส.บิดาจำเลยแล้วโจทก์ได้เข้าไปยึดถือครอบครองที่พิพาทในฐานะผู้ซื้อตลอดมาแม้สิทธิครอบครองจะยังไม่โอนมาเป็นของโจทก์ เพราะคู่สัญญาประสงค์จะให้มีการโอนทางทะเบียนก็ตาม แต่โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิยึดหน่วงที่พิพาทไว้จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิได้ด้วย ดังนั้นการที่ ส.เจ้ามรดกตายมาแล้วเกิน 1 ปี ย่อมไม่ตัดสิทธิโจทก์ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วงจะใช้สิทธิบังคับให้จำเลยในฐานะผู้รับพินัยกรรมของ ส. โอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 189 และ 241

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองทำการรังวัดแบ่งแยกและโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 1430 ตำบลนครนายก (วังกระโจม) อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เฉพาะ ส่วนของจำเลยทั้งสองให้โจทก์แล้วรับเงินค่าที่ดินส่วนที่เหลือจากโจทก์ตามสัญญา ให้จำเลยทั้งสองเสียค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้ถือเอา คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่า เสียหาย 20,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การทำนองเดียวกันว่าจำเลยทั้งสองไม่เคย ทราบว่าจำสืบตำรวจสนั่นทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินตามฟ้องให้แก่โจทก์มา ก่อนจำเลยทั้งสองเพิ่งทราบเมื่อปี พ.ศ. 2525 ตอนที่โจทก์ไปพูดขอซื้อที่ดินดังกล่าว กับจำเลยทั้งสอง โดยบอกว่าจำสืบตำรวจสนั่นบิดาของจำเลยทั้งสองเคยตกลงขายที่ พิพากษาให้แก่โจทก์ แต่สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเลิกไปแล้วเพราะโจทก์เป็นฝ่ายผิด สัญญา จำเลยทั้งสองได้รับโอนที่พิพากษามาโดยการรับมรดกตามพินัยกรรมตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2520 ซึ่งโจทก์ก็ทราบการรับมรดกดังกล่าวในปีเดียวกันนั้น จำสืบ ตำรวจสนั่นถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โจทก์ได้รู้หรือควรรู้ถึงความ ตายของจำสืบตำรวจสนั่นตั้งแต่ปีเดียวกันนั้นแล้วโจทก์มิได้ฟ้องจำเลยทั้งสองภายใน กำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย แต่เพิ่งมาฟ้องจำเลยทั้งสองเป็นคดีนี้ เมื่อเวลาล่วงเลยมาแล้วถึง 9 ปี 10 ปี คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นทำการชี้สองสถานโดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้สองข้อดังนี้

ข้อ 1 โจทก์ผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพากษาหรือไม่

ข้อ 2 คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ปรากฏว่าโจทก์ถึงแก่กรรมนางถวัลย์ มนต์กันภัย บุตรโจทก์ขอเข้าเป็นคู่ความที่โจทก์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยทั้งสองทำการรังวัดแบ่งแยกและโอน ที่ดินโฉนดเลขที่ 1430 ตำบลนครนายก (วังกระโจม)อำเภอเมืองนครนายก จังหวัด นครนายก เฉพาะส่วนของจำสิบตำรวจสนั่นแพทอง ให้โจทก์และให้จำเลยทั้งสอง ชำระค่าฤชาธรรมเนียมการโอนโดยให้โจทก์ชำระค่าที่ดินที่ค้าง จำนวน 13,500 บาท แก่จำเลยทั้งสอง ถ้าจำเลยทั้งสองไม่จัดการโอน ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดง เจตนาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่พิพาท เนื้อที่ประมาณ 118 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่โจทก์ได้ทำหนังสือเช่าจาก นางบัว แพทองมีกำหนดเวลา 20 ปี ซึ่งจะครบกำหนดการเช่าในวันที่ 29 เมษายน 2532 ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2517 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลาแห่งการ เช่า โจทก์ได้ทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทกับจำสิบตำรวจสนั่นในราคาตาราง วาละ 2520 บาท เป็นเงิน 29,500 บาท ได้ชำระเงินมัดจำไปแล้ว 16,000 บาท ส่วนที่ เหลือจะชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์โดยได้นัดโอนกันในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 แต่เมื่อถึงกำหนดเวลาดังกล่าวไม่สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กันได้ เพราะจำสิบตำรวจสนั่นแบ่งแยกไม่สำเร็จ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2518 จำสิบ

ตำรวจสนั่นถึงแก่กรรม จำเลยทั้งสองจึงได้โอนกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทมาเป็นชื่อของ
จำเลยทั้งสองตามที่จำสืบตำรวจสนั่นทำพินัยกรรมยกกรรมสิทธิ์ให้ไว้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่า โจทก์เป็น
ฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทหรือไม่ พิจารณาแล้วเกี่ยวกับปัญหานี้จำเลย
ให้การไว้แต่เพียงว่า โจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ส่วนข้อที่ว่าโจทก์ผิดสัญญาอย่างใด
จำเลยมิได้กล่าวไว้ ดังนั้นคำให้การของจำเลยทั้งสองมีแต่การปฏิเสธลอย ๆ ไม่มีเหตุ
แห่งการปฏิเสธตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
177 วรรคสอง ไม่มีประเด็นว่าโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทหรือไม่
แม้ศาลชั้นต้นจะกำหนดประเด็นข้อนี้ไว้และศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่
ชอบ ถือได้ว่าเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ต้อง
ห้ามฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ปัญหาต่อมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์เบิกความว่า
ตอนแรกโจทก์เข้ายึดถือครอบครองในฐานะผู้เช่าแต่ต่อมาในระหว่างระยะเวลาแห่ง
การเช่า โจทก์ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่พิพาทกับจำสืบตำรวจสนั่นบิดาจำเลยทั้งสองจำ
สืบตำรวจเอกสนั่นได้มอบที่พิพาทให้โจทก์ครอบครอง โจทก์ได้ถมดิน ทำถนนปลูก
สร้างอาคารสำหรับเก็บพัสดุและปลูกต้นไม้โดยไม่ได้เสียค่าเช่าให้แก่ผู้ใดอีกฝ่าย
จำเลยทั้งสองมิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น ประกอบทั้งจำเลยที่ 1 เองก็กลับ
เบิกความความเท็จสมฝ่ายโจทก์ว่า ไม่เคยเข้าไปปลูกบ้านทำสวนครัวหรือทำ
ประโยชน์ในที่พิพาท พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักดีกว่าของจำเลยทั้งสองข้อ
เท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้เข้าไปยึดถือครอบครองที่พิพาทในฐานะเป็นผู้จะซื้อ
ตลอดมาตามสัญญาจะซื้อขายที่ได้ทำไว้กับบิดาของจำเลยทั้งสอง แม้สิทธิครอบครอง
จะยังไม่โอนมาเป็นของโจทก์ เพราะคู่สัญญาประสงค์จะให้มีการโอนทางทะเบียน
ก็ตาม แต่โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิยึดหน่วงที่พิพาทไว้จนกว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ได้ด้วย

ดังนั้น การที่เจ้าสิบตำรวจนั้นเจ้ามรดกตายมาแล้วเกิน 1 ปี ย่อมไม่ตัดสิทธิโจทก์ ผู้ทรงสิทธิยื่นฟ้องที่จะใช้สิทธิบังคับให้จำเลยทั้งสองในฐานะผู้รับพินัยกรรมของเจ้า สิบตำรวจนั้นโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 189 และ มาตรา 241"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>